



PUTUSAN

Nomor 527 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INGGRIT WIJAYA;**
Tempat lahir : Kapan;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/21 April 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Oesapa Rt 015 Rw 006,
Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa
Lima, Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** pada hari dan jam yang sudah tidak ingat lagi pada tanggal 23 April 2010 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Bank BCA KCP Central Plaza di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya**



memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

J) Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada bulan April 2010 Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** bersama dengan sdr. LEE YANTO (dalam pencarian) datang ke PT Kalla Arebamma Gedung WTC lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan untuk bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVA. Saat itu Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** datang dengan rangkaian kebohongan untuk menawarkan saksi HUBERTUS DASILVA sebagai penyandang dana pada CV. Kasih Mulia milik Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** dan juga akan dijanjikan lahan tambang mangan yang berada di wilayah Timur Tengah Utara seluas 2.500 Ha dan Belu seluas 2.520 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi milik saksi HUBERTUS DASILVA, kemudian Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** juga menunjukkan dokumen-dokumen Izin Usaha Pertambangan untuk eksplorasi mineral logam mangan dari Bupati Belu dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian mangan dari Bupati Timur Tengah Utara kepada saksi HUBERTUS DASILVA, sehingga membuat saksi HUBERTUS DASILVA percaya perkataan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** hingga kemudian pada pertemuan berikutnya saksi HUBERTUS DASILVA menyetujui penawaran Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tersebut dan langsung dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama antara saksi HUBERTUS DASILVA dan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** pada tanggal 22 April 2010. Kemudian atas permintaan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA**, saksi HUBERTUS DASILVA melakukan transfer uang secara bertahap dari Bank BCA KCP Central Plaza di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47 Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 April 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk modal operasional CV Kasih Mulia;
- b. Tanggal 21 Mei 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengeluaran biaya tambang CV. Kasih Mulia dan Goodwill;
- c. Tanggal 14 Juni 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta



rupiah) untuk penggantian biaya ijin tambang CV. Kasih Mulia dan Goodwill;

- d. Tanggal 2 Juli 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, geolistrik, studi kelayakan dan data boring ;
- e. Tanggal 6 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian tambang mangan dikedua wilayah Kefa dan Belu NTT;
- f. Tanggal 9 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pelunasan pembelian tambang mangan;
- g. Tanggal 26 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan Izin Usaha Produksi (IUP) tambang mangan di Kefa;
- h. Tanggal 1 Desember 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus AMDAL;

Dengan total keseluruhan uang saksi HUBERTUS DASILVA yang telah ditransfer ke Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** seluruhnya berjumlah Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);

-) Bahwa setelah saksi HUBERTUS DASILVA menyerahkan uang semuanya, lokasi tambang di wilayah Timur Tengah Utara ternyata Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tidak melakukan pengajuan permohonan ijin AMDAL untuk wilayah tambang di Timor Tengah Belu melainkan hanya melakukan pengurusan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL dan UKL ternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 08 Februari 2010 jauh sebelum Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVA, sehingga luas yang awalnya yang



diperjanjikan seluas 2.500 Ha dengan hanya dilakukan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambangan eksplorasi yang kemudian disesuaikan menjadi IUP eksplorasi hanya memiliki area seluas 1.019 Ha dan untuk ijin operasi produksinya hanya memperoleh area seluas 199 Ha saja. Padahal saksi HUBERTUS DASILVA;

-) Bahwa saksi HUBERTUS DASILVA tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** dari dana yang saksi HUBERTUS DASILVA berikan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tersebut, saksi HUBERTUS DASILVA menderita kerugian sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** pada hari dan jam yang sudah tidak ingat lagi pada tanggal 23 April 2010 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Bank BCA KCP Central Plaza di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-) Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal pada bulan April 2010 Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** bersama dengan sdr. LEE YANTO (dalam pencarian) datang ke PT Kalla Arebamma Gedung WTC lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan untuk bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVA. Saat itu Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** datang untuk menawarkan saksi HUBERTUS DASILVA sebagai penyandang dana pada CV. Kasih Mulia milik Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** dan juga akan dijanjikan lahan tambang mangan yang berada di wilayah Timur Tengah Utara seluas 2.500 Ha dan Belu seluas 2.520 Ha di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi milik saksi HUBERTUS DASILVA, kemudian Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** juga menunjukan dokumen-dokumen Izin Usaha Pertambangan untuk eksplorasi mineral logam mangan dari Bupati Belu dan Kuasa Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi bahan galian mangan dari Bupati Timur Tengah Utara kepada saksi HUBERTUS DASILVA, kemudian pada pertemuan berikutnya saksi HUBERTUS DASILVA menyetujui penawaran Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tersebut dan langsung dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama antara saksi HUBERTUS DASILVA dan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** pada tanggal 22 April 2010. Kemudian atas permintaan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA**, saksi HUBERTUS DASILVA melakukan transfer uang secara bertahap dari Bank BCA KCP Central Plaza di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47 Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 April 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk modal operasional CVKasih Mulia;
- b. Tanggal 21 Mei 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengeluaran biaya tambang CV. Kasih Mulia dan Goodwill;
- c. Tanggal 14 Juni 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penggantian biaya ijin tambang CV. Kasih Mulia dan Goodwill;
- d. Tanggal 2 Juli 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, geolistrik, studi kelayakan dan data boring ;
- e. Tanggal 6 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian tambang mangan dikedua wilayah Kefa dan Belu NTT;
- f. Tanggal 9 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pelunasan pembelian tambang mangan;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



g. Tanggal 26 Agustus 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan Izin Usaha Produksi (IUP) tambang mangan di Kefa;

h. Tanggal 1 Desember 2010 saksi HUBERTUS DASILVA mentransfer dari rekening miliknya ke rekening BCA Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** nomor 3140422974 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus AMDAL;

Dengan total keseluruhan uang saksi HUBERTUS DASILVA yang telah ditransfer ke Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** seluruhnya berjumlah Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);

) Bahwa setelah saksi HUBERTUS DASILVA menyerahkan uang semuanya, lokasi tambang di wilayah Timur Tengah Utara ternyata Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tidak melakukan pengajuan permohonan ijin AMDAL untuk wilayah tambang di Timor Tengah Belu melainkan hanya melakukan pengurusan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) itu pun ijin UPL dan UKL ternyata telah dikeluarkan Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 8 Februari 2010 jauh sebelum Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** bertemu dengan saksi HUBERTUS DASILVA pada bulan April 2010, sehingga luas yang awalnya yang diperjanjikan seluas 2.500 Ha dengan hanya dilakukan ijin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja maka kuasa pertambangan eksplorasi yang kemudian disesuaikan menjadi IUP eksplorasi hanya memiliki area seluas 1.019 Ha dan untuk ijin operasi produksinya hanya memperoleh area seluas 199 Ha saja. Dan hingga saat ini uang yang telah diberikan kepada Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** untuk pengurusan AMDAL di wilayah tambang Timor Tengah Belu tidak dikembalikan kepada Terdakwa;

) Bahwa saksi HUBERTUS DASILVA tidak pernah menerima keuntungan dari Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** dari dana yang saksi HUBERTUS DASILVA berikan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** tersebut, saksi HUBERTUS DASILVA menderita kerugian sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 08 Oktober 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **INGGRIT WIJAYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip transfer BCA copy legalisir Bank tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Buku Tabungan BCA No.rek.4671080402 atas nama HUBERTUS DASILVA;
 - Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010;
 - Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, studi kelayakan, geolistik serta data boring di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara;
 - Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan



lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tertanggal 8 Februari 2010;

- Copy yang sudah terlegalisir dokumen keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 880 tahun 2010 tentang Persetujuan ijin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam mangan, tertanggal 26 Juni 2010;
- Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1343 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan ijin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan Operasi Produksi, tertanggal 21 September 2010; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HUBERTUS DASILVA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:409/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INGGRIT WIJAYA** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip transfer BCA copy legalisir Bank tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Slip transfer BCA tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah);

- Slip transfer BCA tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Slip transfer BCA tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Buku Tabungan BCA No.rek.4671080402 atas nama HUBERTUS DASILVA;
- Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010;
- Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, studi kelayakan, geolistik serta data boring di wilayah Kabupaten Telo dan Timor Tengah Utara;
- Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tertanggal 8 Februari 2010;
- Copy yang sudah terlegalisir dokumen keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 880 tahun 2010 tentang Persetujuan ijin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam mangan, tertanggal 26 Juni 2010;
- Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1343 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan ijin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan Operasi Produksi, tertanggal 21 September 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HUBERTUS DASILVA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:174/PID/2014/PT.DKI tanggal 01 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 409/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding;
- Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:04/Akta.Pid/ 2015/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Penasihat Hukum

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:04/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 Februari 2015 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Februari 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 409/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel tanggal 21 Januari 2014 yang diminta banding seluruhnya termasuk mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni mengenai Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung RI dengan nomor putusan No. 419 K/Pid.Sus/2010 tanggal 3 Januari 2011 dalam perkara tindak pidana Kehutanan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan yang putusan tersebut telah Penuntut Umum lampirkan dalam tuntutan terdahulu;
2. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana selama **1 (satu) tahun**, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan tindak pidana Penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam hal ini Terdakwa patut dan layak untuk dihukum;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan banyak hal-hal yang memberatkan namun tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperbanyak hal-hal yang meringankan padahal di persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan;

Alasan-alasan Terdakwa :

- I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (PN.JAK.SELATAN) MELANGGAR Undang-Undang NO.14/1970;
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang tertuang pada halaman 10 - halaman 11, hanya merupakan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



- pertimbangan hukum yang mengambil alih dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan.(PN.Jak. Selatan);
2. Bahwa menurut Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan antara lain;
 - Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - Bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya bersumpah 'DEMI ALLAH, "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Anggota Mahkamah Agung yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan', (vide. Pasal 9 Undang-Undang. Mahkamah RI No. 14 Tahun 1985);
 - Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta korporasi - CV. KASIH MULIA, perjanjian-perjanjian kerjasama antara Pelapor (HUBERTUS DASILVA, dengan Terdakwa dalam hubungannya dengan PENYANDANG DANA - LUCAS dan manfaat sosial dari kegiatan pertambangan yang melibatkan warga beberapa desa, dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat banyak di sekitar lokasi tambang yang nota bene sangat miskin;
 3. Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* tidak menjalankan tugasnya secara adil berdasarkan fakta-fakta hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Terdakwa juga akan menyampaikan keberatan terhadap beberapa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 4. Bahwa sebab utama (*causa prima*) dari permasalahan ini adalah penegasan/pernyataan pelapor (HUBERTUS DASILVA) sebagai Pesero Komanditer (pesero aktif) kedalam CV. MULIA KASIH sesuai dengan surat pernyataan tanggal 22 Maret 2012 yang isinya antara lain rayat (4) " bahwa dengan surat pernyataan ini, saya tersebut diatas, menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya Pernyataan ini, maka saya



akan memenuhi permintaan/*dateline*/batas waktu dari CV kasih mulia untuk:

- a. Menetapkan Kantor operasional di salah satu kabupaten yang menjadi lokasi penambangan sebagaimana dalam Nota kesepakatan, tersebut diatas;
- b. Membentuk management usaha/pelaksana proyek (adanya karyawan yang dipekerjakan) dan selanjutnya menyampaikan kepada CV.Kasih Mulia, rencana penambangan sebagaimana dalam Nota Kesepakatan;
- c. Adanya tenaga kerja, pelaksana/koordinator di lokasi penambangan;
- d. Adanya sarana dan prasarana pendukung proyek (mobil operasional, alat berat dll) dilokasi penambangan;
- e. Membuat kontrak kerja/komitmen kerja dengan masyarakat sebagai pekerja tambang di lokasi penambangan semua atas beban biaya dan resiko dari Saya, tanpa melibatkan CV. Kasih Mulia;

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak tanggal hari ini saya tidak dapat memenuhi semua pernyataan yang dinyatakan oleh saya pada point 4 diatas, maka dengan ini dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari Pihak manapun saya menyatakan:

- a. Bersedia untuk membatalkan nota Kesepakatan Bersama yang telah saya tandatangani dengan CV. Kasih Mulia, tanpa pengembalian apapun juga;
- b. Bersedia untuk keluar dari Kepengurusan CV. Kasih Mulia yang dinyatakan dalam Akta Nomor 05, tertanggal 22-04-2010 (duapuluh dua April duaribu sepuluh), yang dibuat dihadapan BAMBANG WIWEKO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta;
- c. Bersedia untuk membebaskan CV. Kasih Mulia dari tuntutan apapun, termasuk pengembalian sejumlah uang yang telah saya keluarkan untuk pengurusan izin penambahan aéas nama Pemegang Izin CV. Kasih Mufia.(PK.3).
4. Bahwa konsekuensi hukum dari isi pernyataan pelapor tersebut diatas, maka seharusnya PELAPOR/HUBERTUS DASILVA, bertanggung jawab mengambil alih segala urusan pekerjaan sehubungan dengan rencana kerja, operasional/produksi tambang, gaji karyawan dan pengurusan AMDAL yang menjadi dasar Laporan Polisi No. LP./525/K/III/2012 (bukti PK.4), yang diajukan oleh pelapor pada tanggal 28 Maret 2012, hanya selang 6 hari



setelah pelapor/HUBERTIS DASILVA) membuat pernyataan tersebut. Ternyata pelapor tidak konsekwen melaksanakan isi perjanjian tersebut, justru seluruh rencana kegiatan tambang terbengkalai dan dalam perkembangannya Pelapor membuka/menggunakan Rekening baru atas nama CV. KASIH MULIA untuk menerima transfer uang sebanyak Rp8.000.0000.0000,00 yang kemudian ditarik/dicairkan secara pribadi dan secara misterius tanpa sepengetahuan Terdakwa atau pengurus CV. KASIH MULIA lainnya;

5. Bahwa Terdakwa didakwa/dituntut dengan pasal 372 KU1IP dengan unsur-unsur :
- a. Barang siapa;
 - b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
 - c. Memiliki barang tertentu;
 - d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - e. Barang tersebut ada dalam keuasannya bukan karena kejahatan;

6. Unsur "barang siapa"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan halaman 40 tentang unsur-unsur tersebut yang menyatakan "Menimbang, bahwa telah diajukan dipersidangan ini seorang Terdakwa bernama: INGRIT WIJAYA, dengan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan tersangka dalam berita acara pemeriksaan penyidik, Terdakwa mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Keberadaan Terdakwa dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa bahwa dialah orangnya yang didakwa oleh penuntut Umum; Dengan demikian unsur ' barang siapa"/ke 1 telah terpenuhi oleh keberadaan Terdakwa tersebut. Bahwa pertimbangan tersebut salah, tidak tepat dan tidak adil;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa hubungan hukum antara pelapor dan Terdakwa dimulai dengan perikatan perdata dalam CV. KASIH MULIA di mana Pelapor masuk sebagai PESERO AKTIF untuk menyertakan modalnya dalam usaha pertambangan mangan. Oleh karenanya sesuai dengan surat pernyataan tanggal 22 Maret 2012 maka pertanggungjawaban pelapor dalam mengelola dan melanjutkan segala urusan administratif, pekerjaan operasional tambang CV KASIH MULIA, secara serta merta beralih kepada pelapor/HUBERTUS DASILVA. Maka dalam kedudukannya sebagai pesero komanditer aktif (kerja) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk melaporkan Terdakwa INGGRID WIJAYA. Oleh karena dengan adanya perjanjian/ Pernyataan (bukti PK.3) maka pertanggung jawaban pengelolaan AMDAL dan uang Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan seluruh kegiatan CV. KASIH MULIA beralih kepada pelapor/HUBERTUS DASILVA. Ternyata tanggung jawab tersebut diabaikan dan seluruh kegiatan tambang dibiarkan terbengkalai;

Pelapor tidak pernah melakukan rapat/mengevaluasi faktor-faktor hambatan dalam proses pengelolaan AMDAL tersebut;

7. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/PN.Jak, Selatan tentang unsur tersebut tidak benar, tidak tepat dan tidak adil.

Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Direktur CV Kasih Mulia yang sudah bergerak di bidang Penambangan Mangan secara manual sejak tahun 2005 di daerah tersebut, sehingga secara operasional sudah menguasai area dan telah memiliki ijin-ijin kuasa penambangan, dan surat ijin UPL dan UKL;

Menimbang, bahwa saksi Hubertus Dasilva bersedia menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 kepada Terdakwa untuk mengurus ijin Amdal karena saksi Hubertus tahu bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Kasih Mulia sudah lama memiliki usaha yang bergerak di bidang Penambangan Mangan, oleh karenanya saksi Hubertus percaya dan yakin bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Kasih Mulia sudah biasa menguruskan ijin-ijin dan administrasi yang diperlukan untuk Penambangan Mangan;

Bahwa pertimbangan Yudef Factie/Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan, tidak benar, tidak tepat dan tidak adil;

Bahwa pelapor dalam kedudukannya sebagai pesero aktif, telah menandatangani pernyataan kerjasama dengan CV KASIH MULIA pada tanggal 22 Maret 2012, dan masuk sebagai Pesero kerja (Aktif);

Bahwa pengiriman uang Rp. 1.200.000.000,- bukan kepada Terdakwa pribadi namun ditujukan kepada INGGRID W1JAJA dalam kedudukannya sebagai Direktur CV.KASIH MULIA. Oleh karenanya dalam proses pengelolaan AMDAL tersebut pastilah dimonitor oleh pelapor/HUBERTUS DASILVA sebagai pesero aktif. Maka sangat tidak dipahami/tidak masuk akal sehat bahwa dalam tanggap waktu 6 hari sejak pelapor menandatangani surat pernyataan/perjanjian tanggal 22 Maret 2012, tiba-tiba Terdakwa dilaporkan pada tanggal 28 Maret 2012. Bahwa terkait dengan jumlah uang yang

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



dikirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), semata-mata sebagai *good will*/ganti kerugian dan biaya-biaya perizinan yang telah diperoleh/dimiliki oleh Terdakwa, sama sekali tidak ada kaitannya dengan uang Rp1.200.000.000,00;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/PN. Jakarta Selatan pada halaman 42 paragraf 4-5 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa Terdakwa yang disertai pekerjaan operasional pengurusan ijin-ijin tersebut selain tidak dapat mewujudkan adanya ijin Amdal juga tidak mengembalikan uang saksi Hubertus Dasilva sehingga saksi Hubertus Dasilva merasa dirugikan; Pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak adil, karena tidak mempertimbangkan hubungan hukum pelapor/HUBERTUS DASILVA dengan Terdakwa dalam Persekutuan Komanditer, dimana segala sesuatu sepanjang penggunaan dana dari peserta aktif;

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa sekutu kerja (aktif) berhak memasukan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan;"

Pasal 18 KUHD menyatakan bahwa Dalam perseroan, adalah tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan.

Menurut Prof. Soekardono (Hukum Dagang Indonesia-Bentuk-bentuk Perusahaan jilid 2 hal 71) menyebutkan "sekutu kerja itu sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja disebut sekutu komanditer. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, aktiva untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer. meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 44 paragraf 1, 2, 3 dan 4 mengenai uang Rp8.000.000.000,00 yang masuk ke Rekening CV. KASIH MULIA (Rekening yang baru) tidak tepat, tidak benar dan tidak adil;

- Bahwa saksi korban/pelapor HUBERTUS DASILVA didalam persidangan mengakui, dana yang masuk dari PT. ASIA AMERIKA tersebut adalah untuk kepentingan biaya operasional/Eksplorasi Tambang mangaan (lihat keterangan saksi Pelapor/HUBERTUS DASILVA), ternyata dana tersebut telah diambil/dicairkan dan dipakai sendiri oleh saksi korban/Pelapor tanpa sepengetahuan Terdakwa



selaku Direktur atau pengurus CV. KASIH MULIA.(bukti PK. 5- PK. 6). Dengan adanya pengakuan pelapor/HUBERTUS DASILVA tersebut maka secara hukum terbukti saksi Korban/Pelapor/HUBERTUS DASILVA terkait dengan pengambilan/pencairan dana tersebut telah merugikan Terdakwa baik materiel maupun imateriel. Oleh karenanya perbuatan saksi pelapor/HUBERTUS DASILVA mencairkan dana sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk kepentingan pribadi, sangat tidak masuk logika hukum/akal sehat. Apabila dibandingkan dengan penggunaan dana Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), untuk kepentingan pengurusan AMDAL yang telah diproses, atau setidaknya dalam proses, sama sekali tidak sebanding;

- Bahwa untuk membuka Rekening No. 7700002277 di Bank Danamon telah dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa/INGGRID WIJAYA tentang siapa-siapa yang berwenang melakukan transaksi, menandatangani cek, Bilyet Giro, Deposito, dimana semua transaksi atas Rekening tersebut harus sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur CV. KASIH MULIA/INGGRID WIJAYA (bukti P K. 7). Ternyata semua dana yang masuk pada saat itu sejumlah Rp. 6000.000.000,- telah dicairkan oleh Pelapor/HUBERTUS DASILVA tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur CV. KASIH MULIA. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas tidak logis, tanpa dasar hukum yang kuat, serta bertentangan dengan asas kepatutan, dan keadilan;

8. Unsur "Unsur memiliki barang sesuatu"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/PN.Jak.Selatan tentang unsur tesebut tidak benar, tidak tepat dan tidak adil;

Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam menerima transfer berupa Uang sejumlah Rp1.200.000.000,- dari saksi Hubertus Dasilva adalah sebagai biaya pengurusan ijin Amdal; Hal ini disadari Terdakwa yang menjanjikan akan menguruskan lahan pertambangan Mangan di Kabupaten Timor Timur Utara seluas 2500 ha; Namun kemudian setelah dilakukan proses pengurusan perijinan, yang keluar adalah IUP eksplorasi seluas 1019 ha dan ijin operasi produksi hanya 199 ha sehingga berdasarkan peraturan tidak diperlukan ijin Amdal cukup



dengan ijin UPL-UKL yang telah dimiliki; Dengan demikian tidak ada surat ijin Amdal yang terbit sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa;"

Fakta persidangan membuktikan bahwa proses surat menyurat untuk mengurus AMDAL telah dilakukan oleh Terdakwa, namun diminta oleh Pelapor/Lucas agar tidak dilanjutkan, maka untuk kepentingan produksi tambang mangaan Terdakwa berinisiatif memprioritaskan izin eksplorasi seperti UPL-UKL untuk lahan seluas 1019 ha. Dan izin produksi seluas 199 ha. Dengan demikian berdasarkan pasal 17 dan pasal 18 KUHD, Terdakwa sudah mengambil seluruh/sebagian pekerjaan PELAPOR/ HUBERTUS DASILVA sebagai pesero pekerja (aktif) sesuai dengan perjanjian/ pernyataannya tanggal 22 Maret 2012 (bukti PK. 3).

9. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/PN.Jak. Selatan tentang unsur tersebut tidak benar, tidak tepat dan tidak adil;

Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi diperkuat dengan bukti surat bahwa uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 adalah milik saksi Hubertus Dasilva yang sedianya digunakan untuk pengurusan ijin Amdal dalam kerangka kegiatan Penambangan Mangaan di wilayah kabupaten Timor Timur Utara dan di Belu sedangkan dana selebihnya yang telah ditransfer digunakan untuk Goodwill ijin-ijin lain dan operasional kegiatan penambangan;"

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dan tidak tepat. *Judex Facti*/Hakim PN.Jak. Selatan tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana diuraikan pada poin 5 dan 6 diatas, bahwa sesungguhnya pengiriman uang Rp1.200.000.000,00 ditujukan kepada CV.Kasih Mulia melalui Terdakwa (Ingrit Wijaya) selaku direktur CV.Kasih Mulia. Perbuatan Terdakwa dalam kaitan pegurusan AMDAL telah dilakukan sesuai dengan administrasi yang diperlukan, oleh karenanya penggunaan uang tersebut tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan perseroan/CV.Kasih Mulia. Mengenai belum dikeluarkannya AMDAL bukan hanya tanggung jawab Terdakwa, namun juga menjadi tanggung jawab pelapor.

Judex Facti/Hakim PN.Jak.Selatan tidak mempertimbangkan fakta bahwa pelapor/Hubertus Dasilva telah menyatakan secara tegas akan mengambil alih seluruh pengurusan dan menyatakan bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul termasuk proses pengurusan AMDAL. Bahwa sesuai



dengan bukti terlampir (PK. 4), Terdakwa telah melakukan pengurusan AMDAL ke Dinas BAPEDALDA Kabupaten Timor Tengah Utara-Surat tanggal 29 Juni 2010 perihal permohonan peningkatan ijin UKL/UPL.

Bahwa kemudian proses pengurusan AMDAL dibatalkan (PK. 5) karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi, pelapor/Hubertus Dasilva meminta/menelepon agar AMDAL dihentikan saja. Oleh karena itu untuk kepentingan produksi/penambangan Terdakwa mengambil inisiatif mengurus UPL/UKL, meskipun semua proses itu adalah tanggungjawab pelapor sesuai dengan pernyataannya (bukti PK. 3);

Seandainya pelapor/Hubertus Dasilva konsekuen dengan perjanjian/pernyataannya tersebut (PK. 3) maka proses pengurusan AMDAL mudah diselesaikan, karena dari luas areal tambang 199 ha yang telah mendapat ijin usaha produksi (IUP) dan ijin eksplorasi 1.019 ha, merupakan asset dan areal tambang kongkrit potensial yang secara sah dapat di eksplorasi. Oleh karena itu komitmen pelapor sesuai dengan perjanjian/pernyataan (PK. 3) untuk mengambil alih, melanjutkan semua pekerjaan, bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul ternyata kosong belaka;

Terbukti bahwa pelapor beritikad buruk, karena setelah menandatangani perjanjian/pernyataan (bukti PK. 3) tanggal 22 Maret 2012, enam hari kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa dilaporkan kepada kepolisian (bukti PK. 7);

10. Unsur "barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/PN.Jak. Selatan tentang unsur tersebut tidak benar, tidak tepat dan tidak adil;

Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua melanggar pasal 372 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini" "Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapus pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;"



Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, tidak adil serta menyampingkan fakta bahwa pelapor/HUBERTUS DASILVA sebagai pesero aktif dan telah membuat perjanjian mengambil alih segala resiko yang timbul baik mengenai penggunaan dana maupun proses produksi. Terbukti setelah pelapor menandatangani perjanjian/ Pernyataan (bukti PK.3), untuk mengambil alih seluruh pekerjaan produksi tambang dan biaya-biaya selanjutnya, ternyata sampai saat ini tidak ada pekerjaan, tidak ada pengiriman alat/mesin-mesin, akibatnya lokasi tambang terlantar, dan Terdakwa menjadi sasaran pertanyaan/komplain masyarakat, dan pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa dilaporkan ke Polisi. Laporan tersebut tanpa didahului oleh teguran/somasi, tidak ada surat dari HUBERTUS, atau tidak ada permintaan meeting/evaluasi perkembangan dan persiapan di Lokasi. Ujuk-ujuk Terdakwa dilaporkan tanpa koordinasi, tanpa evaluasi akhir tentang keadaan CV. KASIH MULIA;

II. KEHADIRAN/PERANAN LUCAS SEBAGAI PENYANDANG DANA

Judex Facti/PN. Jak. Selatan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Lucas, SH adalah penyandang dana dalam proyek tambang mangaan ini, dengan mengorbitkan sdr. HUBERTUS/pelapor sebagai orang yang bekerjasama dengan Terdakwa;

- Pertemuan pertama di Kantor Pengacara LUCAS, SH. Di Gedung WTC LT. 14 Jl. Sudirman.pada tanggal 20 April 2010, atas inisiatif HUBERTUS/Lee Yanto (terbukti dalam persidangan orangnya Lucas). Saat itu terjadi kesepakatan bahwa Lucas, SH akan membiayai seluruh proses produksi tambang, dan yang ditunjuk sebagai wakil LUCAS, SH adalah Sdr. HUBERTUS, DAN LEE YANTO;
- Pada tanggal 16 Juli 2010 Tim penyusun rencana biaya/rencana pembelian alat-alat/Mesin terdiri dari JOHANES, LEE YANTO, YUSAN, WEN LIE, HUBERTUS (semuanya rekan LUCAS SH) dan INGGRIT W/Terdakwa, selanjutnya hasil meeting/rencana tersebut dikirim ke LUCAS, SH. (bukti PK.8);
- Pada tanggal 17 Mei 2011 sdr. HUBERTUS DASILVA/PELAPOR dan LEE YANTO membuat pernyataan yang isinya, telah menerima dokumen/surat-surat penting terkait proyek tambang mangan, serta menyatakan bahwa dokumen/surat-surat tersebut akan disampaikan/ ditunjukkan kepada sdr. LUCAS SH di Jakarta, (bukti PK. 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Nopember 2011 Terdakwa selaku Direktur CV. KASIH MULIA mengirim surat kepada sdr. LUCAS-perihal perkembangan pekerjaan dan pos-pos pembiayaan yang direncanakan/disepakati;
- Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti diatas keberadaan Sdr. LUCAS dalam kerjasama Proyek Tambang Mangaan tersebut tidak bisa diingkari, dengan demikian ketidak hadirannya sdr. LUCAS, SH. Dalam persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 kali, sangat merugikan Terdakwa;
- Bahwa terkait ketidak hadirannya sdr. LUCAS, SH sebagai saksi (saksi tercantun dalam BAP), diduga merupakan kesengajaan baik dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum maupun dari Ketua Majelis Hakim, karena keberadaan sosok LUCAS, SH. Sebagai Advokat-Pengacara yang berkantor pada alamat yang jelas sangat mudah dihadirkan secara paksa, karena surat panggilan Jaksa sudah 4 kali disampaikan kepada saksi LUCAS, SH. yang alamat kantornya selaku Advokat di gedung WTC Lt. 14 Jakarta jelas dan mudah diketemukan, namun baik Jaksa maupun Ketua Majelis Hakim tidak mau menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan secara paksa saksi LUCAS, SH (ADA APA?). Oleh karena itu dalam menggali kebenaran materiel terkait dengan ketidak hadirannya sdr. LUCAS, SU. Sangat merugikan hak-hak Terdakwa;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut terbukti bahwa sdr. LUCAS, SH sebagai penyandang dana ikut bertanggung jawab terhadap proses berhentinya/terbengkalainya proyek saat itu sangat merugikan Terdakwa dan para karyawan CV. KASIH MULIA yang telah dijanjikan oleh Pelapor/HUBRTUS DASILVA; untuk digaji per bulan, ternyata sampai perkara aquo diputus PN. Jak. Selatan, tidak ada karyawan yang dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa tidak mengurus izin AMDAL sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan adalah sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kerja sama antara Terdakwa sebagai Direktur CV. Kasih Mulia dengan korban sebagai Direktur PT Kalla Arebamma, dalam kerjasama telah ditentukan antara lain:
 1. Bahwa saksi Hubertus Dasilva / korban sebagai penyandang dana pada operasional pembangunan Penambangan Mangan seluas 2.500 ha di Timor Tengah Utara dan 2.500 HA dan 2.500 HA di Belu yang akan menjadi milik saksi korban Hubertus Dasilva. Kepada saksi Hubertus Terdakwa menunjukkan izin usaha penambangan, dan untuk melaksanakan kerja sama tersebut korban telah memberikan biaya-biaya untuk mengurus izin pertambangan;
 2. Bahwa untuk mengurus izin AMDAL di Belu dan Timor Tengah Utara dengan luas wilayah 2.520 ha dan 2.500 ha saksi Hubertus Dasilva telah memberikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), tetapi setelah lama izin AMDAL yang dijanjikan Terdakwa tidak keluar dan yang keluar adalah Izin Eksplorasi seluas 1.019 ha selanjutnya dikabulkan Izin Usaha Pertambangan/IUP izin produksi seluas 199 ha yang tidak memerlukan izin AMDAL UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup);
 3. Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah merugikan saksi HUBERTUS DASILVA;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam pemicanaan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah menerima uang Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk mengurus izin AMDAL untuk Penambangan Mangan di Timor Tengah Utara dengan luas wilayah 2.500 ha dan di Belu dengan luas wilayah 2.520 ha, ternyata Terdakwa tidak mengurus izin AMDAL sebagaimana yang dijanjikan dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi Hubertus Dasilva, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk mengurus izin AMDAL tetapi Terdakwa hanya melakukan pengurusan izin UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang ternyata UPL (Upaya

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 527 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) telah dikeluarkan oleh Bupati Timur Tengah Utara tanggal 08 Februari 2010 jauh sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Hubertus Dasilva, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **INGGRIT WIJAYA** tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.,M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002